

Legs à une association hors objet statutaire : Décision du Conseil d'État

Le Conseil d'État a rendu en date du 17/06/2024 une décision importante concernant un legs fait à une association dont les conditions étaient incompatibles avec son objet statutaire.

- 1

Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 décembre 2022. Il a rejeté la requête de l'association Fraternité française et a confirmé que le préfet de l'Isère aurait dû s'opposer à l'acceptation de la libéralité consentie par Mme A. à cette association.
- 2

Incompatibilité avec l'objet statutaire

La décision a été justifiée par le fait que les conditions imposées par le legs étaient incompatibles avec l'objet statutaire de l'association et empêchaient cette dernière de retirer un avantage économique suffisant des biens légués. Le legs imposait à l'association de mettre gratuitement à disposition plusieurs biens immobiliers à un parti politique, ce qui est incompatible avec l'objet statutaire de l'association, orienté vers la bienfaisance envers les personnes démunies.
- 3

Charges grevées sur les biens

Les biens légués étaient grevés de charges lourdes, notamment leur mise à disposition gratuite pour une durée illimitée, ce qui empêchait l'association de tirer un avantage économique suffisant de ces biens.
- 4

Capacité juridique et légale des associations

Les associations doivent pouvoir utiliser les libéralités reçues conformément à leur objet statutaire. Si les conditions du legs rendent cela impossible, l'État peut s'opposer à l'acceptation de la libéralité.
- 5

Portée de la loi du 31 juillet 2014

La loi permet aux associations de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit pour diversifier leurs ressources, sans que l'utilisation conforme à l'objet statutaire soit une condition stricte. Toutefois, si l'immeuble ne procure pas d'avantage économique suffisant, l'État peut s'opposer au legs.
- 6

Procédure judiciaire

L'association a soulevé divers moyens de procédure, y compris une prétendue irrégularité dans la procédure judiciaire. Cependant, ces moyens ont été rejetés par le Conseil d'État comme étant infondés. Le Conseil d'État a également condamné l'association à verser 3 000 euros à M. F. et autres.

Cette décision réaffirme l'importance pour les associations de veiller à ce que les libéralités qu'elles reçoivent soient en conformité avec leur objet statutaire et économiquement viables.

Par Samuel PETE - Expert-comptable, spécialisé en associations.

[Lire la décision complète](#)

